



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NAFTALI SAKWARAI**
Pangkat, NRP : Prada, 31200576111101
Jabatan : Tamudi Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir : Bonggo, 02 November 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke
Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1707/Merauke selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara nomor Kep/01/XI/2022 tanggal 18 November 2022.
2. Danrem 174/ATW selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/337/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/20/II/2023 tanggal 20 Januari 2023;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/45/II/2023 tanggal 07 Februari 2023;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/72/III/2023 tanggal 10 Maret 2023;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/148/IV/2023 tanggal 28 April 2023;
- f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/155/IV/2023 tanggal 10 Mei 2023;
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023 berdasarkan surat keputusan Penahanan Majelis Hakim Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 berdasarkan surat keputusan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 6 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVII/3 Nomor : BP-04/A-04/I/2023 tanggal 23 Januari 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/95/III/2023, tanggal 31 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/246/XI/2022, tanggal 16 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/180-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/180-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/180-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/246/XI/2022, tanggal 16 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
Pidana Pokok penjara selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa berada dalam penahanan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD
- c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1707/Merauke bulan Oktober dan bulan November 2022 a.n Prada Naftali Sakwarai.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan tanggal tujuh belas bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kodim 1707/ Merauke Kab. Merauke atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Naftali Sakwarai masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan dasar Secata PK selama 5 (lima) bulan di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung, kemudian setelah lulus ditempatkan di Kodim 1702/Jayawijaya, lalu pada tahun 2020 Terdakwa dipindahtugaskan ke di Yonif

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7577/GV Merauke selanjutnya pada tahun 2022 dipindahtugaskan kembali ke Kodim 1707/Merauke sampai dengan sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31200576111101;

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Maria melalui telephone dan mengatakan kalau Ibu Terdakwa a.n. Filepina Sakwarai mengalami sakit, kemudian Terdakwa mengecek aplikasi traveloka untuk mengecek tiket penerbangan Merauke - Jayapura namun Terdakwa tidak membelinya karena harga tiket mahal;

c. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wit seluruh anggota termasuk Peltu Sunarto (Saksi-1) dan Serma Pranowosidi (Saksi-2) serta seluruh anggota Kodim 1707/Merauke melaksanakan apel pagi di lapangan Ma Kodim 1707/Merauke, kemudian saat apel pagi Saksi-1 selaku Kapok Tuud melakukan pengecekan terhadap personil 1707/Merauke, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi-1 memerintahkan Pratu Bertus untuk melakukan pengecekan di barak remaja Kodim 1707/Merauke akan tetapi setelah Pratu Bertus melakukan pengecekan Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telephone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, lalu Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada piket Makodim 1707/Merauke a.n. Sertu Anto Purnomo;

d. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon untuk datang menjemput Terdakwa di Jln. Garuda Mopah lama Kab. Merauke dengan menggunakan sepeda motor, setelah Sdr. Jhon tiba di rumah Terdakwa di Jln. Garuda Mopah Lama, lalu Terdakwa dan Sdr. Jhone pergi menuju Bandara Mopah Merauke guna membeli tiket dengan tujuan Merauke - Jayapura untuk penerbangan tanggal 06 Oktober 2022;

e. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat dari bandara Mopah Merauke menuju bandara Sentani Jayapura, setelah tiba di bandara Sentani Jayapura sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa di jemput oleh Sdr. Hengki dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hengki menuju asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dikarenakan Ibu Terdakwa yang sedang sakit sudah berada di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura, dan selama Terdakwa berada di Jayapura Terdakwa tinggal bersama Ibunya di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura;

f. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wit, Terdakwa berangkat dari bandara Sentani Jayapura menuju bandara Mopah Merauke, setelah tiba di Merauke sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa dijemput oleh Sdr. Jhon dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan Sdr. Jhon menuju ke

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Kab. Merauke dan Tersang katidak masuk dinas, namun tinggal di rumahnya saja karena Terdakwa takut untuk melapor ke Kesatuan Kodim 1707/Merauke;

g. Bahwa karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan, maka dalam apel Terdakwa dengan keterangan TK, lalu untuk diproses dari Kesatuan berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa yaitu dengan menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif; lalu membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Danpomdam XVII/Cen sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa juga tidak berhasil ditemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui handphone maupun surat sehingga Dansat melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenpom XVII/3 Merauke sesuai surat Dandim 1707/Merauke nomor R/269/XI/2022 tanggal 12 November 2022;

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah pergi ke jalan Raya Mandala untuk membeli obat di apotik, dan setibanya Terdakwa di apotik dan memarkirkan sepeda motornya Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke yang dipimpin oleh Serka Alberthus Willem Fofied (saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa dengan menggunakan mobil dinas Toyota Fortuner ke Madenpom XVII/3 Merauke untuk menjalani proses hukum;

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 atau selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

j. Bahwa Penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan, Terdakwa berada di rumah saja dan tidak ada kegiatan yang Terdakwa lakukan; dan

k. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau oleh atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1707/Merauke tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Saksi yang tidak dapat hadir namun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer di bawah sumpah dan karena Oditur Militer tidak lagi mampu menghadapi Para Saksi dalam persidangan padahal telah dipanggil secara patut, oleh karena itu atas permohonan Oditur Militer untuk dibacakan yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim sepakat untuk keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer;

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :Saksi-1:

Nama lengkap	: SUNARTO
Pangkat, NRP	: Peltu, 21940079570572
Jabatan	: Kapok Tuud
Kesatuan	: Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir	: Ngawi, 06 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1707/Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n Prada Naftali Sakwarai pada bulan Agustus 2022 di Kesatuan Kodim 1707/Merauke dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan seluruh anggota Kodim 1707/Merauke melaksanakan apel pagi di lapangan Ma Kodim 1707/Merauke, kemudian saat apel pagi Saksi selaku Kapok Tuud melakukan pengecekan terhadap personil 1707/Merauke, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi memerintahkan Pratu Bertus untuk melakukan pengecekan di barak remaja Kodim 1707/Merauke akan tetapi setelah Pratu Bertus melakukan pengecekan Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi melaporkan kepada piket Makodim 1707/Merauke a.n. Sertu Anto Purnomo;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone namun handphone Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi memerintahkan Pratu Bertus untuk mengecek di barak remaja namun Terdakwa tidak berada di barak remaja;
4. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wit Saksi bersama Pratu Bertus pergi ke keluarga Terdakwa atas nama Sdri. Estes Kapresi yang beralamat di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Kab. Merauke lalu Saksi berkata "Apakah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian dijawab oleh Sdr. Estes Kapresi" Saya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa" lalu Saksi dan Pratu Bertus kembali Ma Kodim 1707/Merauke; sekira pukul 11.00 Wit Saksi dan Pratu Bertus tiba di Makodim selanjutnya Saksi pergi ke Staf 1 dan melaporkan kepada Serma Pranowosidi (Saksi-2) kalau Saksi dan Pratu Bertus telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Sdr. Estes Kapresi di Jln.Garuda Mopah lama Merauke namun Terdakwa tidak ditemukan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang karena selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephone maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan membuat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Danpomdam XVII/Cen sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada tanggal 17 November 2022 sekira pukul 20.00 Wit Saksi membaca informasi di group

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp Staf bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Denpom XVII/3

Merauke; dan

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1707/ Merauke tidak sedang diaspisagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **PRANOWOSIDI**
Pangkat, NRP : Serma, 21050253531284
Jabatan : Bati Sintel Kodim 1707/Merauke
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 18 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Irian Seringgu Gang At Taqwa Kel. Bampel Distrik Merauke Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa a.n Prada Naftali Sakwarai pada bulan September 2022 di Kesatuan Kodim/1707 Merauke dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan seluruh anggota\ Kodim 1707/Merauke melaksanakan apel pagi di lapangan Ma Kodim 1707/Merauke, kemudian saat apel pagi Ba piket Kodim 1707/Merauke a.n. Sertu Anto Purnomo mendatangi Saksi dan mengatakan “ada anggota Kodim dari Staf Tuud atas nama Prada Naftali Sakwarai tidak hadir tanpa keterangan (TK)”;
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak berada di Kesatuan atau meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, segera menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi melakukan pencarian di barak remaja namun tidak menemukan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Kab. Merauke a.n. Sdri. Estees Kapresi akan tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Terdakwa;

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Saksi membuat laporan THTI a.n. Terdakwa, selanjutnya Saksi membuat surat Dandim 1707/Merauke nomor R/243/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang permohonan bantuan pencarian ke-1, kemudian Surat Dandim 707/Merauke nomor R/249/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang permohonan bantuan pencarian ke-2, lalu surat Dandim 1707/Merauke nomor R/260/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang permohonan bantuan pencarian ke-3 a.n. Terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Saksi membuat laporan dan melimpahkan kasus desesi Terdakwa ke Denpom XVII/3 Merauke;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui handphone maupun surat; dan

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1707 Merauke tidak sedang disiapiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ALBERTHUS WILLEM FOFIED**

Pangkat, NRP : Serka, 31960722540276

Jabatan : Bareskris Tipidmilum-1 Denpom XVII/3 Merauke

Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih

Tempat, tanggal lahir : Merauke, 01 Februari 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Katholik

Tempat tinggal : Jln. Muting Polder Komplek Kodim Polder Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan setelah Saksi menerima surat Dandim 1707/Merauke nomor R/243/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang permohonan bantuan pencarian ke-1, Surat Dandim 1707/Merauke nomor R/249/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang permohonan bantuan pencarian ke-2 dan surat Dandim 1707/Merauke nomor R/260/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang permohonan bantuan pencarian ke-3 a.n. Terdakwa;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan;
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara tertangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 Wit, setelah Saksi menerima informasi dari jaringan a.n. Sdri. Moses karyawan toko Mutiara, yang memberitahukan DPO a.n. Terdakwa berada di apotik Ganesha untuk membeli obat tepatnya di Lampu Merah Paroko Jln. Mandala Kab. Merauke, lalu sekira pukul 19.30 Wit setelah mengamankan Terdakwa Saksi menghubungi piket UP3M a.n. Serda Jurian Kongle untuk segera merapatkan anggota UP3M guna membantu mengamankan dan membawa Terdakwa ke sel Denpom XVII/3 Merauke untuk di tahan guna proses hukum; dan
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui handphone maupun surat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Prada Naftali Sakwarai masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan dasar Secata PK selama 5 (lima) bulan di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung, kemudian setelah lulus ditempatkan di Kodim 1702/Jayawijaya, lalu pada tahun 2020 Terdakwa dipindahkan di Yonif 757/GV Merauke dan pada tahun 2022 dipindahkan ke Kodim 1707/Merauke sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir sebagai Tamudi Pok Tuud dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31200576111101;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Maria melalui telephone bahwa Ibu Terdakwa yang

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Filepina Sakwara mengalami sakit, kemudian Terdakwa mengecek aplikasi Traveloka untuk mengecek tiket penerbangan Merauke-Jayapura namun Terdakwa tidak membelinya karena harga tiketnya mahal;

3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon untuk datang menjemput Terdakwa di Jln. Garuda Mopah Lama Kab. Merauke dengan menggunakan sepeda motor, setelah Sdr. Jhon tiba di rumah Terdakwa di Jln. Garuda Mopah Lama Terdakwa dan Sdr. Jhone pergi menuju Bandara Mopah Merauke;

4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Sdr. Jhon tiba di bandara Mopah Merauke, lalu Terdakwa pergi menanyakan kepada petugas bandara " apakah masih ada tiket untuk tujuan penerbangan ke Jayapura untuk tanggal 6 Oktober 2022", kemudian petugas bandara mengantar ke ruangan tempat pembelian tiket, setelah Terdakwa tiba di ruangan tempat pembelian tiket Terdakwa membeli tiket dengan tujuan Merauke - Jayapura untuk penerbangan tanggal 06 Oktober 2022, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jhon kembali ke rumah Terdakwa di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Merauke;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Terdakwa berangkat dari bandara Mopah Merauke menuju bandara Sentani Jayapura, setelah tiba di bandara Sentani Jayapura sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa di jemput oleh Sdr. Hengki dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hengki menuju Kotaraja Jayapura dikarenakan Ibu Terdakwa yang sedang sakit sudah berada di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wit, Terdakwa berangkat dari bandara Sentani Jayapura menuju bandara Mopah Merauke, setelah tiba di Merauke sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa dijemput Sdr. Jhon dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa dan Sdr. Jhon menuju ke rumah Terdakwa di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Kab. Merauke;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah pergi ke jalan Raya Mandala untuk membeli obat di apotik, setelah memarkirkan sepeda motor, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke yang dipimpin oleh Serka Willem (saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anggotanya dengan menggunakan mobil dinas Toyota Fortuner ke Madenpom XVII/3 Merauke untuk diamankan;

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan setelah tiba di Merauke Terdakwa hanya berada di rumah Terdakwa di Jln. Rimba

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Mopah Merauke dan tidak bekerja, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat;

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tersebut dikarenakan Terdakwa menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan setelah kembali ke Merauke Terdakwa takut kembali ke Kesatuan karena Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa mendapatkan ijin dari Kesatuan;

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1707/Merauke tidak sedang disiapiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer; dan

11. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan dalam kedinasan TNI yaitu bila meninggalkan dinas harus mengajukan dan mendapatkan ijin dari atasan akan tetapi Terdakwa telah dengan sengaja tidak hadir dalam kedinasan tanpa mendapatkan ijin dari atasan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1707/Merauke bulan Oktober dan bulan November 2022 atas nama Prada Naftali Sakwarai.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Prada Naftali Sakwarai masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan dasar Secata PK selama 5 (lima) bulan di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung, kemudian setelah lulus ditempatkan di Kodim 1702/Jayawijaya, lalu pada tahun 2020 Terdakwa dipindahkan di Yonif 757/GV Merauke dan pada tahun 2022 dipindahkan ke Kodim 1707/Merauke sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir sebagai Tamudi Pok Tuud dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31200576111101;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Maria melalui telephone bahwa Ibu Terdakwa yang bernama Filepina Sakwarai mengalami sakit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon untuk menjemput Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jln. Garuda Mopah Lama Kab. Merauke dengan menggunakan sepeda motor dan pergi menuju Bandara Mopah Merauke;
3. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dan Sdr. Jhon tiba di bandara Mopah Merauke dan membeli tiket dengan tujuan Merauke - Jayapura untuk penerbangan tanggal 6 Oktober 2022, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jhon kembali ke rumah Terdakwa di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Merauke;
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat dari bandara Mopah Merauke menuju bandara Sentani Jayapura, setelah tiba di bandara Sentani Jayapura sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa di jemput oleh Sdr. Hengki dengan menggunakan sepeda motor menuju Kotaraja Jayapura untuk menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura;
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIT, dari bandara Sentani Jayapura Terdakwa pergi menuju bandara Mopah Merauke, dan tiba pukul 08.00 WIT di Merauke, selanjutnya dijemput oleh Sdr. Jhon dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Kab. Merauke;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 17.00 WIT pada saat Terdakwa sedang berada di jalan Raya Mandala untuk membeli obat di apotik, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke yang dipimpin oleh Serka Willem (saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anggotanya dengan menggunakan mobil dinas Toyota Fortuner ke Madenpom XVII/3 Merauke untuk diproses hukum;
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan di Merauke Terdakwa hanya berada di rumah Terdakwa di Jln. Rimba Raya Mopah Merauke, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat;
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tersebut dikarenakan Terdakwa ingin menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan setelah kembali ke Merauke Terdakwa takut kembali ke Kesatuan karena Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa mendapatkan ijin dari Kesatuan;
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1707/Merauke tidak sedang disiapiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer. Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer;
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 46 (empat puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 17 November 2022 dan Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana selama berdinan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya; dan
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara perijinan dalam kedinasan TNI yaitu bila meninggalkan dinas harus mengajukan dan mendapatkan ijin dari atasan akan tetapi Terdakwa telah dengan sengaja tidak hadir dalam kedinasan tanpa mendapatkan ijin dari atasan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim yang akan membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan menyusun unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Prada Naftali Sakwarai masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan dasar Secara PK selama 5 (lima) bulan di Ifar Gunung Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung, kemudian setelah lulus ditempatkan di Kodim 1702/Jayawijaya, lalu pada tahun 2020 Terdakwa dipindahkan di Yonif 757/GV Merauke dan pada tahun 2022 dipindahkan ke Kodim 1707/Merauke sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir sebagai Tamudi Pok Tuud dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 31200576111101;

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/95/III/2023, tanggal 31 Maret 2023.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Atas keterangan para saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Maria melalui telephone bahwa Ibu Terdakwa yang bernama Filepina Sakwarai mengalami sakit, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Jhon untuk menjemput Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jln. Garuda Mopah Lama Kab. Merauke dengan menggunakan sepeda motor dan pergi menuju Bandara Mopah Merauke;

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa dan Sdr. Jhon tiba di bandara Mopah Merauke dan membeli tiket dengan tujuan Merauke - Jayapura untuk penerbangan tanggal 6 Oktober 2022, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jhon kembali ke rumah Terdakwa di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Merauke;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa berangkat dari bandara Mopah Merauke menuju bandara Sentani Jayapura, setelah tiba di bandara Sentani Jayapura sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa di jemput oleh Sdr. Hengki dengan menggunakan sepeda motor menuju Kotaraja Jayapura untuk menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIT, dari bandara Sentani Jayapura Terdakwa pergi menuju bandara Mopah Merauke, dan tiba pukul 08.00 WIT di Merauke, selanjutnya dijemput oleh Sdr. Jhon dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa di Jln. Rimba Jaya Mopah Lama Kab. Merauke;
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan di Merauke Terdakwa hanya berada di rumah Terdakwa di Jln. Rimba Raya Mopah Merauke, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat;
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tersebut dikarenakan Terdakwa ingin menjenguk Ibu Terdakwa yang sedang sakit di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan setelah kembali ke Merauke Terdakwa takut kembali ke Kesatuan karena Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa mendapatkan ijin dari Kesatuan;
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 46 (empat puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 17 November 2022 dan Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana selama berdinas dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan dalam kedinasan TNI yaitu bila meninggalkan dinas harus mengajukan dan mendapatkan ijin dari atasan akan tetapi Terdakwa telah dengan sengaja tidak hadir dalam kedinasan tanpa mendapatkan ijin dari atasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah lawan kata dari dalam waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan di Merauke Terdakwa hanya berada di rumah Terdakwa di Jln. Rimba Raya Mopah Merauke, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat;
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1707/Merauke tidak sedang disiapiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer; dan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di asrama Bonggo Kotaraja Jayapura dan di Merauke Terdakwa hanya berada di rumah Terdakwa di Jln. Rimba Raya Mopah Merauke, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telephone maupun surat;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin selama 46 (empat puluh enam) hari dihitung mulai tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan ditangkap pada tanggal 17 November 2022 dan Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana selama berdinis dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini

secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah untuk menjenguk Ibu dari Terdakwa yang sedang sakit dan rasa takut diberi Tindakan bila kembali ke Kesatuan karena telah pergi tanpa izin;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang dapat menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan;
2. Bahwa Terdakwa Kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa baru sekali ini melakukan kejahatan dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pelanggaran ataupun kejahatan selama berdinan.

Menimbang, bahwa terhadap yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani penahanan sementara, Majelis menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk bertanggungjawabkan kesalahannya di depan hukum untuk itu menurut Majelis Hakim Pidana yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mendasarkan fakta-fakta hukum dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari adalah karena ingin menjenguk Ibunya yang sedang sakit dan dirawat di Rumah sakit, hal ini menyebabkan Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan, sehingga selanjutnya Terdakwa merasa takut akan diberi hukuman bila kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa dilihat dari fakta-fakta hukum selama persidangan dan dikaitkan dengan eskalasi kepentingan pertahanan saat ini di wilayah Papua, sehingga dipandang Terdakwa masih dapat membantu tercapainya tugas pokok Kesatuan;
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai seorang Prajurit TNI sehingga harus diambil tindakan tepat;
4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga tidak adil apabila terhadap diri Terdakwa di pecat dari dinas Militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan kepentingan pertahanan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1707/Merauke bulan Oktober dan bulan November 2022 atas nama Prada Naftali Sakwarai.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini masih dalam penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri dan untuk mempermudah proses eksekusi, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NAFTALI SAKWARAI, Prada NRP 31200576111101, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1707/Merauke bulan Oktober dan bulan November 2022 atas nama Prada Naftali Sakwarai.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14131/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H., Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Amiruddin, S.H. Letda Chk NRP 21080776820786, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960346030574

ttd,

Aditya Wicaksono, S.H.

Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

ttd,

Amiruddin, S.H.

Letda Chk NRP 21080776820786

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Budi Santosa, S.H., M.H.

Kapten Sus NRP 517192

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 180-K/PM.III-19/AD/VI/2023